Accord de sous-traitance des données

Les conditions applicables au traitement lorsque votre espace de travail contient des données personnelles. Disponible sous forme de modèle à signer.

29 octobre 2026 · Asynchrone Space · asynchrone.space/legal/dpa

Parties et champ d’application

Le présent accord de sous-traitance des données (l’« Accord ») est un modèle destiné aux clients d’Asynchrone Space. Il est conclu entre le client désigné dans le bloc de signature (le « Client », agissant en qualité de responsable du traitement) et Preskater, qui exploite Asynchrone Space (le « Sous-traitant »). Les champs entre crochets sont complétés lors de la signature.

Il s’applique aux données personnelles que le Client et ses utilisateurs soumettent au service décrit dans l’accord conclu entre les parties (le « Contrat »). Si le Client a accepté cet Accord dans un bon de commande ou dans un exemplaire signé, cet exemplaire prévaut sur la présente page. En cas de contradiction entre une clause du présent Accord et le Contrat en matière de protection des données, le présent Accord prévaut ; dans les autres cas, le Contrat prévaut.

Rôles et instructions

Le Client détermine les finalités et les moyens du traitement et répond de sa licéité, y compris de l’existence d’une base légale pour les données personnelles de ses utilisateurs, clients et candidats qu’il place dans le service. Le Sous-traitant traite ces données uniquement en qualité de sous-traitant et uniquement sur instructions documentées du Client : le Contrat, le présent Accord, la configuration choisie par le Client dans le produit et l’usage qu’il fait de ses fonctionnalités. Le Sous-traitant ne vend pas de données personnelles, ne les utilise pas à des fins publicitaires et ne les utilise pas pour entraîner des modèles destinés à d’autres clients.

Obligations du sous-traitant

Le Sous-traitant s’engage à :

- Ne traiter les données personnelles que sur instructions documentées, y compris pour les transferts vers un pays tiers, sauf obligation du droit de l’Union ou d’un État membre — auquel cas il informe le Client avant le traitement, sauf si la loi l’interdit.
- Veiller à ce que le personnel autorisé à traiter les données personnelles soit tenu à la confidentialité et n’y accède que lorsque ses fonctions l’exigent.
- Mettre en œuvre et maintenir les mesures décrites à la section 4.
- Aider le Client à répondre aux demandes des personnes concernées et à respecter ses obligations au titre des articles 32 à 36 du RGPD, compte tenu de la nature du traitement.
- Notifier au Client toute violation de données personnelles dans le délai prévu à la section 7.
- Mettre à disposition les informations nécessaires pour démontrer la conformité et permettre les audits prévus à la section 9.
- Restituer ou supprimer les données personnelles à la fin de la prestation, comme prévu à la section 10.

Mesures de sécurité

Le Sous-traitant met en œuvre les mesures ci-dessous, les décrit dans les mêmes termes sur la page Sécurité et les révise à mesure que le service évolue :

- TLS pour toutes les communications entre les navigateurs, les applications et la base de données.
- Chiffrement AES-256-GCM des jetons de dépôt et d'intégration avant stockage ; hachage des mots de passe avec scrypt.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles dans chaque espace de travail (propriétaire, administrateur, membre, lecteur) et permissions par fichier.
- Limitation de débit par adresse IP sur les points d'entrée d'authentification, partagée entre les réplicas via la base de données.
- Accès du personnel de la plateforme uniquement via une application interne distincte protégée par mot de passe et TOTP, chaque action étant consignée dans une piste d'audit de la plateforme ; l'usurpation d'identité pour l'assistance est un jeton à usage unique valable une minute qui ouvre une session d'une heure, visible et interruptible par l'espace de travail.
- Accès aux systèmes de production selon le moindre privilège, avec des identifiants conservés dans des Secrets Kubernetes et non dans le dépôt.
- Mises à jour applicatives et de dépendances à chaque modification de la branche principale, vérifiées par l'intégration continue avant publication.

Sous-traitants ultérieurs

Le Client autorise le Sous-traitant à faire appel aux sous-traitants listés sur asynchrone.space/legal/subprocessors : hébergement et PostgreSQL, e-mail transactionnel, assistant IA, synchronisation de dépôts, traitement des paiements et captcha à l'inscription. Cette page indique l'objet, la localisation et le mécanisme de transfert de chaque prestataire et fait partie intégrante du présent Accord.

Le Sous-traitant informe le Client au moins 30 jours avant qu'un nouveau sous-traitant ne commence à traiter des données personnelles, par e-mail au contact de facturation de l'espace de travail et par la mise à jour de cette page. Le Client peut s'y opposer pendant ces 30 jours pour des motifs raisonnables liés à la protection des données. Si l'opposition ne peut être résolue, le Client peut résilier la partie concernée du service et obtenir le remboursement au prorata des sommes prépayées.

Le Sous-traitant impose à chaque sous-traitant ultérieur des obligations de protection des données au moins aussi protectrices que celles du présent Accord, reste responsable devant le Client de leur exécution et communique l'identité et la localisation de chacun d'eux.

Transferts internationaux

Les données personnelles sont hébergées dans l'Union européenne, sur l'infrastructure OVHcloud à Gravelines, en France. Lorsqu'un sous-traitant traite des données personnelles hors de l'EEE, le transfert repose sur les clauses contractuelles types de la décision 2021/914 de la Commission (module deux, responsable vers sous-traitant) et, lorsque le prestataire est certifié au titre du cadre de protection des données UE–États-Unis, sur ce cadre. Le Sous-traitant établit toute documentation complémentaire raisonnablement nécessaire au Client pour justifier le transfert.

Incidents de sécurité

Le Sous-traitant notifie au Client toute violation de données personnelles sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures suivant sa prise de connaissance, par e-mail aux propriétaires de l'espace de travail et au contact sécurité enregistré par le Client. La notification précise, dans la mesure des informations alors disponibles :

- ce qui s'est produit, avec la date, l'heure et la durée (ou une estimation) ;
- les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées et d'enregistrements en cause ;
- les conséquences probables ;
- les mesures prises ou proposées pour remédier à la violation et en limiter les effets ;
- un point de contact pour le suivi.

Lorsque les informations ne sont pas toutes disponibles immédiatement, elles sont communiquées par étapes sans délai supplémentaire. Le Sous-traitant aide le Client dans ses propres obligations de notification, mais le Client reste responsable de la notification aux autorités de contrôle et aux personnes concernées. Une notification ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.

Demandes des personnes concernées et assistance

Le produit permet aux utilisateurs d'accéder à leurs données de profil et de les rectifier, aux propriétaires d'espaces de travail de restreindre ou de révoquer les accès, et exporte les enregistrements CRM et RH au format CSV. Un export complet de toutes les données d'un espace de travail n'est pas encore en libre-service : le Client peut en faire la demande à privacy@asynchrone.space et le reçoit sous 30 jours, dans un format structuré et couramment utilisé. La suppression est programmée par un propriétaire de l'espace de travail et s'exécute automatiquement 30 jours plus tard.

Si une personne concernée s'adresse directement au Sous-traitant, celui-ci la réoriente vers le Client, sauf obligation légale d'y répondre lui-même. Pour les analyses d'impact et les consultations préalables d'une autorité de contrôle, le Sous-traitant fournit gratuitement les informations figurant dans le présent Accord et sur la page Sécurité ; lorsqu'une demande exige un travail supplémentaire substantiel, il convient au préalable de son périmètre et de son coût avec le Client.

Droits d'audit

Le Sous-traitant met à la disposition du Client :

- le présent Accord, la page Sécurité et la liste à jour des sous-traitants ;
- sur demande, et au plus une fois par an, un questionnaire de sécurité complété ;
- sur demande, une synthèse du plus récent test d'intrusion ou audit de sécurité, les constats concernant d'autres clients étant retirés.

Le Client ne peut auditer les installations de traitement du Sous-traitant que si une autorité de contrôle l'exige ou après une violation de données personnelles confirmée et imputable au Sous-traitant, avec un préavis écrit d'au moins 30 jours, pendant les heures ouvrées, sous accord de confidentialité et sans accès aux données d'autres clients. Le coût est supporté par le Client, sauf si l'audit révèle un manquement substantiel, auquel cas le Sous-traitant rembourse le coût raisonnable de l'audit.

Restitution et suppression en fin de contrat

Pendant la durée du Contrat, le Client peut exporter à tout moment les enregistrements des modules qui le permettent. En cas de résiliation, le Client peut demander un export complet dans les 30 jours, et le Sous-traitant le fournit dans un format structuré et couramment utilisé.

Passé ce délai, le Sous-traitant supprime les données personnelles — y compris les octets des fichiers importés, stockés sous forme de grands objets PostgreSQL — dans les 30 jours, sauf obligation de conservation du droit de l'Union ou d'un État membre. Les enregistrements conservés se limitent aux événements d'audit de la plateforme et aux enregistrements de réclamation d'essai, tous deux mentionnés dans la politique de confidentialité. Sur demande écrite, le Sous-traitant confirme la suppression par écrit.

Responsabilité

La responsabilité de chaque partie au titre du présent Accord est soumise aux limitations et exclusions prévues par le Contrat. Aucune disposition du présent Accord ne limite les droits des personnes concernées au titre du RGPD.

Durée, modifications et droit applicable

Le présent Accord prend effet à sa signature, ou lorsque le Client l'accepte dans un bon de commande, et demeure en vigueur aussi longtemps que le Sous-traitant traite des données personnelles pour le Client. Il est régi par le droit et la juridiction indiqués dans le Contrat.

Le Sous-traitant peut mettre à jour le présent Accord pour refléter une évolution du service, un changement de sous-traitant au titre de la section 5 ou une évolution législative. Les mises à jour sont publiées sur cette page avec une nouvelle date et ne réduisent pas les protections en vigueur au moment de la signature du Client.

Signature

Pour exécuter le présent Accord, complétez le bloc ci-dessous, signez-le et renvoyez-le à privacy@asynchrone.space. Nous le contresignons et vous en retournons un exemplaire, généralement sous cinq jours ouvrés.

Client

Raison sociale : [raison sociale]

Adresse du siège : [adresse]

Nom et fonction : [nom, fonction]

Signature : _____

Date : [date]

Asynchrone Space (Preskater)

Nom et fonction : [nom, fonction]

Signature : _____

Date : [date]